

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності (надалі - "Політика") визначає порядок збору, використання, зберігання та захисту персональних даних осіб, які відвідують вебсайт motophd.com (надалі - "Сайт") та/або замовляють на ньому доступ до онлайн-курсів. Політика є невід'ємною частиною Договору публічної оферти, розміщеного на Сайті.

Контролером персональних даних є фізична особа-підприємець Білий Володимир Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2469416512), надалі - «Контролер», «ми», який є Виконавцем за Офертою.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, а щодо суб'єктів даних - резидентів Європейського Союзу - також відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 (GDPR).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Використовуючи Сайт та/або оформлюючи замовлення, користувач підтверджує ознайомлення з умовами цієї Політики.
- 1.2. Ця Політика поширюється на персональні дані, які Контролер обробляє через Сайт, Платформу, Особистий кабінет, електронну пошту та інші канали взаємодії у зв'язку з оформленням замовлень, оплатою, наданням доступу до Курсів, організацією і проведенням Індивідуальних консультацій, опрацюванням звернень, поверненням коштів та захистом прав і законних інтересів Контролера.
- 1.3. Ми обробляємо персональні дані добросовісно, для конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей, в обсязі, необхідному для їх досягнення, і не обробляємо їх у спосіб, несумісний із цими цілями.
- 1.4. Терміни «Виконавець», «Автор», «Користувач», «Курс», «Пакет», «Індивідуальна консультація», «Платформа», «Особистий кабінет», «Акцепт» і «Платіжний сервіс» вживаються в цій Політиці у значеннях, визначених Офертою. Положення Політики про права суб'єктів персональних даних поширюються також на інших фізичних осіб, персональні дані яких обробляє Контролер, незалежно від укладення ними Договору.

2. ЯКІ ДАНІ МИ ЗБИРАЄМО

- 2.1. Дані, що надаються під час оформлення замовлення: ім'я, електронна адреса та, за наявності відповідного поля на Сайті, номер телефону, а також відомості про обраний Курс і Пакет участі, дату та номер замовлення.
- 2.2. Дані, необхідні для надання доступу до Курсу та підтвердження укладення і виконання Договору: ідентифікатор облікового запису, відомості про надання та використання доступу до Особистого кабінету, дата й час Акцепту, редакція прийнятої Оферти, відомості про проставлення відповідних позначок (чекбоксів), IP-адреса - у межах їх фактичної фіксації Сайтом і Платформою.
- 2.3. Дані, необхідні для проведення консультацій у межах Пакета із зворотним зв'язком: ім'я, контактні дані для зв'язку, зокрема електронна адреса та ідентифікатор у погодженому месенджері, відомості про погоджені дату й час консультації та її проведення, а також інформація, яку Користувач надає у зв'язку з консультацією.
- 2.4. Платіжні дані: реквізити платіжної картки обробляються платіжним сервісом WayForPay або іншим платіжним провайдером, через який здійснюється оплата, та залученими до проведення платежу банками відповідно до застосовних вимог безпеки платіжних даних. Контролер не отримує та не зберігає повний номер платіжної картки або її захисний код CVV/CVC. Для підтвердження оплати, виконання Договору та здійснення повернень

Контролер отримує від Платіжного сервісу відомості про платіж, зокрема його ідентифікатор, суму, валюту, дату та статус.

- 2.5. Дані, що надаються під час звернень до Контролера: ім'я, контактні дані, зміст листування, відомості про замовлення та оплату, опис проблеми, вимоги або претензії, а також документи й інші матеріали, необхідні для їх розгляду, зокрема для повернення коштів.
- 2.6. Дані, необхідні для перевірки дотримання умов Оферти, якщо така перевірка проводиться: відомості про вік, наявність згоди законного представника або повної цивільної дієздатності, а також відомості, необхідні для перевірки обмежень, установлених пунктом 1.5 Оферти. Обсяг запитуваних даних визначається конкретною метою перевірки та застосовною правовою підставою. Документи або відомості, які не потрібні для такої перевірки, не запитуються.
- 2.7. Технічні дані: IP-адреса, тип і версія браузера, дані про пристрій, дата й час відвідування, дані файлів cookie та подібних технологій - залежно від фактично використовуваних інструментів і налаштувань Користувача. Умови використання файлів cookie визначені в розділі 6 цієї Політики.
- 2.8. Ми не здійснюємо цілеспрямованого збору спеціальних категорій персональних даних, зокрема даних про стан здоров'я, релігійні чи політичні переконання тощо, і просимо не надсилати такі дані через форми зворотного зв'язку без прямої на те потреби.

3. МЕТА ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ

- 3.1. Оформлення замовлення, опрацювання оплати, надання доступу до Курсу, організація Індивідуальних консультацій, надання підтримки та надсилання повідомлень, необхідних для виконання замовлення, - на підставі необхідності укладення та виконання Договору з Користувачем, включно зі здійсненням заходів на його запит до укладення Договору.
- 3.2. Опрацювання звернень і повернення коштів - на підставі необхідності виконання Договору або відповідного обов'язку, установленого законом, залежно від змісту звернення. Опрацювання інших запитів, не пов'язаних з укладенням чи виконанням Договору або законодавчим обов'язком, - на підставі законного інтересу Контролера в забезпеченні комунікації з особами, які до нього звертаються.
- 3.3. Ведення податкового обліку, зберігання документів про господарські операції, виконання законних вимог уповноважених державних органів та інших обов'язків, установлених застосовним законодавством, - на підставі необхідності виконання відповідного законодавчого обов'язку Контролера.
- 3.4. Забезпечення безпеки Сайту, Платформи та Особистих кабінетів, запобігання шахрайству, виявлення несанкціонованого доступу, передачі облікових даних або неправомірного поширення матеріалів Курсу - на підставі законного інтересу Контролера в захисті інформаційних систем, матеріалів Курсу та належному виконанні Оферти.
- 3.5. Зберігання доказів Акцепту, оплати та виконання Договору, розгляд платіжних спорів, пред'явлення, обґрунтування або захист правових вимог - на підставі законного інтересу Контролера в захисті своїх прав і майнових інтересів.
- 3.6. Надсилання маркетингових повідомлень - виключно на підставі окремої попередньої згоди отримувача, яка може бути відкликана в будь-який момент. Відмова від таких повідомлень не впливає на можливість придбання Курсу або отримання вже оплаченого доступу та консультацій. Повідомлення про оплату, доступ, погодження консультацій, повернення коштів та інші питання виконання Договору не потребують згоди на маркетингову розсилку, якщо не містять рекламного змісту.
- 3.7. Аналіз технічних помилок і покращення роботи Сайту - на підставі законного інтересу Контролера в забезпеченні його стабільності та зручності. Використання аналітичних і маркетингових файлів cookie та пов'язана з ними обробка даних, для яких потрібна згода, здійснюються лише після її отримання відповідно до розділу 6 цієї Політики.

4. ОТРИМУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

- 4.1. Платіжна система WayForPay та інші платіжні провайдери, підключені на Сайті, - отримують дані, необхідні для проведення платежу, повернення коштів та врегулювання платіжних спорів.
- 4.2. Автор Курсу - отримує ім'я та контактні дані Користувача, який придбав Пакет зі зворотним зв'язком, а також відомості про відповідний Пакет і запит на консультацію в обсязі, необхідному для її організації та проведення.
- 4.3. Постачальники технічних послуг Контролера, зокрема хостинг-провайдер Сайту, сервіс(и) електронної пошти чи розсилок, за наявності - CRM-система, отримують доступ до даних у межах, необхідних для надання відповідних послуг.
- 4.4. Державні органи - отримують дані у випадках і в порядку, прямо передбачених застосовним законодавством.
- 4.5. Контролер не продає персональні дані третім особам і не передає їх для цілей, не пов'язаних із наданням послуг за цим Сайтом, без окремої згоди суб'єкта даних. Передача даних здійснюється лише для визначених цією Політикою цілей, за належної правової підстави та в необхідному обсязі.

5. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

- 5.1. Персональні дані обробляються та зберігаються на серверах постачальників технічних послуг Контролера, зазначених у розділі 4 цієї Політики. У разі якщо такі сервери розташовані за межами України та Європейського економічного простору, Контролер забезпечує застосування належних гарантій захисту даних, передбачених законодавством (зокрема, стандартних договірних застережень, якщо застосовно).

6. ФАЙЛИ COOKIE ТА АНАЛІТИКА

- 6.1. Сайт використовує технічно необхідні файли cookie для забезпечення його роботи, функціонування Особистого кабінету та оформлення замовлень. За фактичного підключення відповідних інструментів можуть також використовуватися аналітичні та маркетингові файли cookie для аналізу відвідуваності й ефективності реклами.
- 6.2. Особа може відмовитися від необов'язкових файлів cookie або відкликати раніше надану згоду через налаштування cookie на Сайті. Додатково файлами cookie можна керувати через налаштування браузера. Блокування технічно необхідних файлів може вплинути на роботу окремих функцій Сайту. Файли cookie, для використання яких застосовне законодавство вимагає згоди, активуються лише після її отримання через відповідний банер на Сайті.

7. СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

- 7.1. Персональні дані зберігаються не довше, ніж це необхідно для цілей їх обробки. Дані, необхідні для надання доступу до Курсу та виконання інших зобов'язань за Договором, зберігаються протягом строку виконання відповідних зобов'язань. Безстроковий доступ до Курсу не означає безстрокового зберігання всіх отриманих персональних даних.
- 7.2. Документи та відомості, необхідні для податкового обліку, зберігаються протягом строків, установлених законодавством України, з урахуванням передбаченого ним порядку обчислення та продовження таких строків. Дані, необхідні для пред'явлення або захисту правових вимог, зберігаються протягом застосовних строків позовної давності, а в разі виникнення спору — до його остаточного вирішення та, за потреби, завершення виконання відповідного рішення.
- 7.3. Дані для маркетингових розсилок використовуються до відкликання згоди або припинення відповідної розсилки. Після відписки можуть зберігатися лише відомості, необхідні для підтвердження дотримання вимог законодавства та запобігання повторному надсиланню

небажаних повідомлень. Строки дії файлів cookie зазначаються в налаштуваннях cookie на Сайті.

- 7.4. Після досягнення мети обробки та закінчення застосовних строків зберігання персональні дані видаляються або необоротно знеособлюються, якщо відсутня інша законна підстава для їх подальшого зберігання.

8. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

- 8.1. Суб'єкт даних має право: отримати підтвердження факту обробки своїх даних та доступ до них; вимагати виправлення неточних даних; вимагати видалення даних («право бути забутим») у випадках, передбачених законодавством; заперечити проти обробки, здійснюваної на підставі законного інтересу; відкликати надану згоду в будь-який момент без впливу на законність обробки, здійсненої до відкликання; отримати свої дані у структурованому, машинозчитуваному форматі (право на перенесення даних) у випадках, коли це технічно можливо.
- 8.2. Для реалізації цих прав слід звернутися на електронну адресу Контролера, вказану в розділі 12 цієї Політики.
- 8.3. Запит розглядається у строк, установлений застосовним законодавством. Якщо запит є явно необґрунтованим, надмірним або повторюваним, Контролер може відмовити в його задоволенні або вимагати відшкодування обґрунтованих витрат у випадках, передбачених законодавством.
- 8.4. Суб'єкт даних, права якого порушено, має право звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а суб'єкт даних - резидент Європейського Союзу - також до компетентного наглядового органу з питань захисту даних держави свого постійного місця проживання.

9. ОСОБИ, ЩО НЕ ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ

- 9.1. Сайт не адресований дітям віком до 14 років. Контролер свідомо не збирає персональні дані таких осіб.
- 9.2. Особи віком від 14 до 18 років можуть надавати свої дані лише за наявності згоди батьків або інших законних представників відповідно до умов Договору публічної оферти.
- 9.3. Якщо Контролеру стане відомо, що персональні дані особи, яка не досягла 14 років, було зібрано без згоди законного представника, такі дані буде видалено.

10. БЕЗПЕКА ДАНИХ

- 10.1. Контролер вживає належних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, втрати, знищення чи розголошення, зокрема обмеження доступу до даних колом осіб, яким він необхідний для виконання їхніх функцій.
- 10.2. У разі виявлення витоку персональних даних, що створює ризик для прав і свобод суб'єктів даних, Контролер повідомляє про це постраждалих осіб та, у передбачених законодавством випадках, компетентний наглядовий орган без невиправданої затримки.
- 10.3. Жоден спосіб передавання або зберігання інформації не забезпечує абсолютної безпеки. Контролер не несе відповідальності за порушення безпеки, спричинені обставинами поза його обґрунтованим контролем, за умови вжиття ним належних заходів захисту.

11. МАРКЕТИНГОВІ РОЗСИЛКИ

- 11.1. Контролер надсилає рекламні та маркетингові повідомлення електронною поштою або через інші засоби зв'язку лише за наявності попередньої згоди особи, якщо інше прямо не передбачено застосовним законодавством. Надання такої згоди є добровільним і не є умовою придбання Курсу або отримання доступу до нього.

- 11.2. Особа може в будь-який момент відкликати згоду на отримання маркетингових повідомлень, скориставшись посиланням для відписки в повідомленні або звернувшись за адресою support@motophd.com. Після отримання такого запиту надсилання маркетингових повідомлень припиняється без невиправданої затримки.
- 11.3. Повідомлення, необхідні для оформлення замовлення, підтвердження оплати, надання доступу до Курсу, організації консультацій, інформування про зміни в роботі Сайту або виконання інших зобов'язань за Договором, не є маркетинговими та можуть надсилатися без окремої згоди.

12. КОНТАКТНІ ДАНІ

- 12.1. З питань обробки персональних даних, реалізації прав або відкликання згоди особа може звернутися до Контролера за електронною адресою: support@motophd.com.

Редакція від 19 вересня 2026 року.